

法規名稱：長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法

修正日期：民國 115 年 03 月 17 日

生效狀態：※本法規部分或全部條文尚未生效

一百十五年三月十七日修正發布之全文 32 條，依第 32 條規定，除第 2

條附件一自發布日施行外，其餘自一百十五年七月一日施行。

第 一 章 總 則

第 1 條

本辦法依長期照顧服務法（以下簡稱本法）第十八條第四項、第十九條第四項及第六十一條第二項規定訂定之。

第 2 條

1 本法第三條第四款所定長照服務人員（以下簡稱長照人員），其分類如下：

一、照顧服務人員：

（一）照顧服務員。

（二）家庭托顧服務員。

二、居家服務督導人員：居家服務督導員。

三、專業服務人員：

（一）教保員。

（二）社會工作師及社會工作人員。

（三）醫事人員。

四、照顧管理人員：

（一）照顧管理專員。

（二）照顧管理督導。

五、社區整合型服務中心個案管理人員。

六、其他中央主管機關公告之人員。

2 前項第一款至第五款人員之資格，規定如附件一。

第 二 章 訓練、認證及發證

第 3 條

1 申請前條第一項各款長照人員之認證者，應先參加下列訓練，始得依第八條規定辦理：

一、共同訓練。但申請前條第一項第一款人員之認證者，得免參加。

二、專業訓練。

2 申請前條第一項第二款、第四款或第五款長照人員之認證者，得於完成專業訓練前，依第八條規

定，檢具擬登錄長照服務單位出具之聘僱證明文件，向直轄市、縣（市）主管機關申辦認證後任職，並自任職之日起三個月內完成專業訓練，不受前項規定之限制。

第 4 條

申請第二條第一項第二款或第三款長照人員之認證者，於本辦法中華民國一百零六年六月三日施行前，已完成長期照護專業人力共同訓練者，免參加前條第一項第一款共同訓練。

第 5 條

本辦法中華民國一百十五年七月一日修正施行後，始申請第二條第一項第二款至第五款長照人員之認證者，其應完成共同訓練之課程，為中央主管機關公告申請認證當時最新之長照共同訓練課程。

第 6 條

申請第二條第一項第二款長照人員之認證，於本辦法中華民國一百十一年九月二日修正施行前，已完成居家服務督導員在職訓練注意事項基礎訓練者，免參加第三條第一項第二款專業訓練。

第 7 條

第二條第一項第四款長照人員自長期照顧管理中心（以下簡稱照管中心）離職日起逾二年，再任職於照管中心者，應重行完成第三條第一項第二款專業訓練後，始得為之。

第 8 條

申請長照人員認證者，應填具申請書，並檢附下列文件、資料及繳納費用，向個人戶籍所在地或擬登錄之長照服務機構、長照特約單位、照管中心（以下併稱長照服務單位）所在地直轄市、縣（市）主管機關提出：

- 一、符合第二條資格及完成第三條訓練之證明文件正本與其影本（正本驗畢後發還）。
- 二、身分證明文件影本。
- 三、最近三個月內之一吋正面脫帽半身照片二張。
- 四、其他經中央或直轄市、縣（市）主管機關規定之相關證明文件。

第 9 條

- 1 前條認證之申請經審查通過者，由直轄市、縣（市）主管機關發給認證證明文件。
- 2 認證證明文件之格式及應記載事項，由中央主管機關公告之。
- 3 第二條第一項第二款、第四款及第五款人員，依第三條第二項規定完成專業訓練前，向直轄市、縣（市）主管機關申辦認證後任職，未於任職之日起三個月內完成專業訓練者，直轄市、縣（市）主管機關應廢止其認證。
- 4 以虛偽不實之文件、資料，申請長照人員認證者，由原發證主管機關撤銷長照人員認證；涉及刑事責任者，移送司法機關處理。

第 10 條

- 1 有下列情形之一者，直轄市、縣（市）主管機關不予發給長照人員認證證明文件；已發給者，撤銷或廢止之：
 - 一、曾受本法第五十六條規定廢止認證證明文件。
 - 二、受監護或輔助宣告，尚未撤銷。
- 2 前項第二款原因消滅後，仍得依本辦法規定，申請長照人員認證證明文件。

第 11 條

- 1 認證證明文件有效期間為六年；其有效期限，依下列規定計算：
 - 一、依第八條規定申請認證：自證明文件所載生效日期起算滿六年之末日。
 - 二、依第十二條第一項規定申請更新：自原證明文件所載有效期限次日起算滿六年之末日。
 - 三、依第十二條第二項規定申請更新：自申請更新日期起算滿六年之末日。
 - 四、依第十三條規定申請更新：自申請更新日期起算滿六年之末日。
- 2 長照人員應於前項第二款及第三款所定有效期間內，依第二十三條規定登錄於其提供服務之長照服務單位或實際提供之長照服務。

第 12 條

- 1 長照人員於認證證明文件有效期限屆至後，擬繼續從事長照服務者，應於有效期限屆至前六個月內，填具申請書，並檢附下列文件、資料及繳納費用，向原登錄長照服務單位所在地直轄市、縣（市）主管機關申請更新：
 - 一、原領認證證明文件。
 - 二、最近三個月內之一吋正面脫帽半身照片二張。
 - 三、完成第十五條第一項所定繼續教育之證明文件。
 - 四、實際提供長照服務之證明文件，或提供長照服務單位擬聘僱之證明文件。
- 2 長照人員逾前項規定期限始申請更新者，應向擬登錄之長照服務單位所在地直轄市、縣（市）主管機關提出，除應檢附前項所定文件外，其中前項第三款證明文件之繼續教育，應以申請更新日前六年內完成者為限。

第 13 條

- 1 長照人員有下列情形之一，而擬繼續從事長照服務者，得準用前條第一項程序，申請更新認證證明文件：
 - 一、自取得長照人員認證證明文件之日起算，於認證證明文件期限屆至前，逾五年未提供長照服務。
 - 二、各類長照人員認證證明文件，均經依第二十四條規定，辦理離職異動登錄連續逾二年。
- 2 前項情形，於準用前條第一項第三款規定應檢附之繼續教育證明文件，得以申請更新前一年內，接受第十五條第一項各款繼續教育課程總積分達六分之一以上之證明文件代之，並免受第十五條第二項、第三項規定之限制。

第 14 條

- 1 長照人員認證證明文件遺失或損壞時，應填具申請書及具結書，繳納費用，並檢附最近三個月內之一吋正面脫帽半身照片二張；認證證明文件損壞者，並應檢附原認證證明文件，向登錄長照服務單位所在地直轄市、縣（市）主管機關申請補發或換發。
- 2 未登錄之長照人員，辦理前項補發或換發認證證明文件時，應向原發證直轄市、縣（市）主管機關申請。

第 三 章 繼續教育

第 15 條

- 1 長照人員應自認證證明文件生效日起，每六年接受下列繼續教育課程，積分合計達一百二十點以上：
 - 一、專業課程。
 - 二、專業品質。
 - 三、專業倫理。
 - 四、專業法規。
- 2 前項第二款至第四款繼續教育積分課程之分數，合計至少二十四點，其中應包括消防安全、緊急應變、感染管制、性別敏感度合計至少十點；超過三十六點者，以三十六點計。
- 3 第一項繼續教育課程，應包括相關機關所定原住民族文化安全、多元族群文化敏感度及能力之課程各達六點，並以每年各一點為原則。
- 4 第一項長照人員，依其各該專門職業人員法規接受繼續教育者，該繼續教育之課程性質與前三項課程相近者，其積分得相互採認。

第 16 條

第二條第一項第一款照顧服務人員，照顧失智症者、未滿四十五歲之失能且領有身心障礙證明者，或提供其他經中央主管機關指定服務項目，應依第二十三條規定完成登錄，且實際提供長照服務，並完成中央主管機關所定相關訓練，始得為之。

第 17 條

- 1 長照人員繼續教育，得由機關、機構、學校、法人或團體（以下併稱機構）辦理之，並依其實施方式採認積分。
- 2 長照人員得依其參加國內、外學術研討會、擔任教學工作或專題演講、發表長照相關論述或其他事蹟，抵免前項繼續教育之積分。
- 3 前二項繼續教育之辦理機構與實施方式，及積分採認與抵免，規定如附件二。

第 18 條

前條機構於辦理繼續教育前，應檢具下列文件、資料，向中央主管機關依第二十條規定認可之法人（以下簡稱認可法人）申請，經審查通過後，始得為之：

- 一、課程認定及積分採認計畫。
- 二、機構設立或登記之證明文件。
- 三、其他中央主管機關指定之文件、資料。

第 19 條

- 1 前條認可法人，指具備下列條件之財團法人或公益性社團法人：
 - 一、依法設立或登記滿二年，以衛生福利部為目的事業主管機關，並以從事長照服務為其任務之一。
 - 二、會員人數達二百人以上，且評估優良。
 - 三、成立辦理課程認定及積分採認之委員會。
- 2 前項第二款會員人數，包括團體會員所屬會員人數。
- 3 本辦法中華民國一百十一年九月二日修正施行前，已依原規定取得認可之長照相關團體，得繼續辦理繼續教育課程認定及積分採認。
- 4 中央主管機關應視課程認定及積分採認需求與量能，限制第一項認可法人之數額。

第 20 條

- 1 具長照相關專業之法人申請為認可法人，應填具申請書，並檢附下列文件、資料，向中央主管機關提出，經審核通過後，始得為之：
 - 一、設立或登記證明文件、組織或捐助章程、組織概況及會員人數資料。
 - 二、課程認定及積分採認實施計畫書。
 - 三、收費項目及金額。
 - 四、其他中央主管機關指定之文件、資料。
- 2 前項第二款計畫書，應載明下列事項：
 - 一、課程認定及積分採認審查委員會組成、職責及會議召開方式。
 - 二、人力配置。
 - 三、處理流程。
 - 四、作業監督方法。
 - 五、相關文件保存。
 - 六、課程品質之管理方式。
- 3 認可法人應依核定之計畫書，審查擬辦理繼續教育機構之資格、課程認定及積分採認；計畫書有修正時，應報中央主管機關核定。

第 21 條

中央主管機關對認可法人，或該法人實施課程認定及積分採認之場所，得予以實地查核。

第 22 條

- 1 認可法人有下列情事之一者，中央主管機關得撤銷或廢止其認可：

- 一、申請書內容或檢附之文件、資料有虛偽不實。
 - 二、未依法令規定或計畫書實施課程認定及積分採認，情節重大。
 - 三、未依計畫書所定，超收費用或擅立項目收費。
 - 四、規避、妨礙或拒絕中央主管機關之查核。
- 2 有前項第一款情形，經撤銷其認可者，其原認可課程或採認之積分，不生採認之效力。
 - 3 經中央主管機關依第一項規定撤銷或廢止認可者，二年內不得重新申請認可。
 - 4 認可法人有下列情事之一者，中央主管機關得令其停止辦理課程認定及積分採認一年：
 - 一、連續一年以上未受理自行培訓外之課程認定及積分採認。
 - 二、未落實中央主管機關公告之品質管理措施，經令其限期改正，屆期未改正。

第 四 章 登 錄

第 23 條

長照服務單位應於其進用之長照人員提供服務前，填具申請書，並檢附下列文件，向直轄市、縣（市）主管機關申請登錄：

- 一、長照人員認證證明文件正本及其影本（正本驗畢後發還）。
- 二、長照服務單位出具之服務證明文件。

第 24 條

長照服務單位應於長照人員離職或知悉該人員死亡之日起三十日內，向直轄市、縣（市）主管機關申請異動登錄。

第 25 條

- 1 登錄之長照服務單位，以一處為限。
- 2 具二種以上長照人員資格者，得登錄於同一長照服務單位，或以不同資格各別登錄一處長照服務單位。
- 3 以二種以上長照人員資格登錄者，應擇一種資格為其主要登錄類別。

第 26 條

- 1 長照人員支援非登錄之長照服務單位時，應於事前由登錄之長照服務單位敘明支援之地點、期間、時段及理由，並報所在地直轄市、縣（市）主管機關核定。但其他法令另有規定者，從其規定。
- 2 主管機關認定前項支援之期間、時段或理由顯非適當時，得予必要之限制，或以書面通知該長照人員，限定其於一定期間內不得從事支援業務。
- 3 以二種以上長照人員資格登錄者，其異動登錄、報准支援非登錄之長照服務單位提供服務時，僅得依主要登錄類別辦理。
- 4 第二條第一項第二款、第四款人員兼具其他長照人員資格者，不得以其他長照人員資格辦理登錄或支援其他非登錄之長照服務單位。
- 5 長照服務機構之業務負責人，應依其認證之長照人員身分登錄於其任職之長照服務機構，並不得

支援其他非登錄之長照服務單位。

第 27 條

- 1 第二條第一項第一款照顧服務人員登錄於居家式服務類長期照顧服務機構（以下簡稱居家式長照機構）者，於依前條第一項規定支援非登錄之居家式長照機構，且其支援之機構未逾二處時，原登錄機構不得拒絕。
- 2 前項照顧服務人員於支援非登錄之居家式長照機構期間，其與該支援機構間之權利義務，應於支援契約明確規定。

第 五 章 附 則

第 28 條

本辦法所定應檢具之申請資料有缺漏者，主管機關得令其限期補正；屆期未補正者，不予受理。

第 29 條

- 1 依就業服務法第四十六條第一項第九款及第十一款規定，從事機構看護工作之外國人，其認證、登錄及繼續教育，準用第八條至第十四條、第十六條、第十七條、第二十三條至第二十六條及前條規定。
- 2 前項人員，每年應完成至少二十點之繼續教育課程，其中應包括消防安全、緊急應變、感染管制、性別敏感度課程，合計至少四點。
- 3 第一項人員領有認證證明文件後，應依第十二條規定檢附同條第一項第一款至第三款文件、資料，及檢具完成相關機關所定多元族群文化能力訓練之證明文件，辦理認證證明文件更新。

第 30 條

本辦法中華民國一百一十二年十月十一日修正施行後，長照人員依第十二條規定申請更新認證證明文件者，其第十五條第二項及第三項繼續教育課程之認定，依下列規定為之：

一、第十五條第二項課程，應包括下列內容：

- （一）一百零六年六月三日至一百一十一年九月三日修習課程者：消防安全、緊急應變、傳染病防治、性別敏感度及多元族群文化。
- （二）一百一十一年九月四日以後修習課程者：消防安全、緊急應變、感染管制、性別敏感度。

二、第十五條第三項：

- （一）一百一十三年六月二日以前更新認證證明文件者：修習原住民族與多元族群文化敏感度及能力合計二點。
- （二）一百一十三年六月三日以後更新認證證明文件者：修習原住民族文化安全與多元族群文化敏感度及能力，每年至少各一點。

第 31 條

- 1 本辦法中華民國一百一十一年九月二日修正施行前，已於二處以上長照服務單位登錄之長照人員，

應自修正施行之日起一年內，由其依第二十五條規定擇一處辦理登錄，並由登錄之該長照服務單位報所在地主管機關核定。

- 2 本辦法中華民國一百十一年九月二日修正施行前，第二條第一項第二款之長照人員，已依第八條規定認證及依第二十三條規定登錄者，應自修正施行之日起一年內，完成第三條第一項第二款專業訓練課程；未於期限內完成者，依第九條第三項規定辦理。

第 32 條

本辦法除第二條附件一自發布日施行外，自中華民國一百十五年七月一日施行。